

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2131/2531

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริษัทศรีเมืองก่อสร้าง จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368, มาตรา 386, มาตรา 587, มาตรา 598, มาตรา 680
ป.วิ.พ. มาตรา 245, มาตรา 247

แม้สัญญาจ้างก่อสร้างข้อหนึ่งระบุว่า ถ้าผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่สัญญาข้อต่อไปได้ระบุว่า ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขและจัดทำงานที่ไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตและปรากฏว่าไม่ประณีตเรียบร้อยให้เรียบร้อยดีภายใน 15 วัน ดังนี้ หมายความว่าผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้เมื่อผู้รับจ้างผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญที่ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้เพราะมิฉะนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีข้อสัญญากำหนดระยะเวลาให้ผู้รับจ้างแก้ไขให้ถูกต้องไว้ เมื่อจำเลยที่ 1 ได้แก้ไขการก่อสร้างส่วนที่ผิดสัญญาให้ถูกต้องตรงตามสัญญาจนโจทก์ตรวจรับงานและชำระเงินค่าจ้างสำหรับงานงวดนั้นแล้วโจทก์จึงไม่สามารถหยิบยกเอาเหตุดังกล่าวมาบอกเลิกสัญญาได้

จำเลยที่ 2 ถูกฟ้องให้ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ แม้จำเลยที่ 1 จะฎีกาเพียงผู้เดียว เมื่อฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาที่โจทก์มีสิทธิเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหาย ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยที่ 2 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 245 (1) ประกอบด้วยมาตรา 247

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ รับจ้างก่อสร้างอาคารเรียนให้โจทก์โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้าประกันความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ ภายในวงเงิน ๑,๐๙๗,๕๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ชำระค่าเสียหายจำนวน ๑๐,๖๑๖,๐๐๐ บาทแก่โจทก์โดยให้จำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบเป็นจำนวน ๑,๐๙๗,๕๐๐ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ มิได้ผิดสัญญาแต่คณะกรรมการตรวจการจ้างของโจทก์กลับแก้งไม่ยอมรับมอบงานและส่งให้จำเลยที่ ๑ หยุดงานก่อสร้างเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้เสร็จตามสัญญาและทำให้จำเลยที่ ๑ เสียหายจึงฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์ชำระเงินค่าเสียหายจำนวน ๗,๘๗๒,๑๔๑ บาทแก่จำเลยที่ ๑

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ มิได้ผิดสัญญาจำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและมิได้กลับแก้งจำเลยที่ ๑ หากจำเลยที่ ๑ จะเสียหายก็ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์และยกฟ้องแย้งจำเลย

โจทก์และจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๙,๒๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์โดยให้จำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบเป็นเงิน ๑,๐๙๗,๕๐๐ บาท

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ ๑ ฎีกาว่ามีได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา นั้น เห็นว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ข้อ ๕ ระบุไว้ว่า 'ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงาน จ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๔๘๐ วันถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานให้แล้ว เสร็จภายในกำหนด หรือทำการไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดหรือล่วงเลยเวลากำหนด ไปแล้วก็ดี ทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดีผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้และการที่ผู้ ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างทำการล่วงกำหนดเวลาไปไม่หมายความว่า ผู้ว่าจ้างผ่อนเวลาให้แก่ ผู้รับจ้างอันจะไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา' ตามสัญญาดังกล่าวกรณีที่จะถือว่าจำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาอันโจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ได้แก่กรณีที่จำเลยที่ ๑ มิได้ลงมือทำงาน เลยจนพ้นกำหนดเวลาตามสัญญา หรือลงมือทำงานแต่ทำไม่เสร็จภายในกำหนดหรือ ปรากฏว่าในการทำงานจำเลยที่ ๑ ทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด แต่ในกรณีทำผิดสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดนี้น่าจะหมายถึงการทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญ ไม่ใช่ หมายความว่าไม่ว่าผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดโจทก์ก็ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้เสมอ ไปเพราะในสัญญาข้อ ๑๖ มีข้อความตอนหนึ่งว่า 'ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลง แก้ไขและจัดทำงานซึ่งได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริตและปรากฏ ว่าไม่ประณีตเรียบร้อยนี้ให้เรียบร้อยดีภายใน ๑๕ วัน' แสดงให้เห็นชัดว่าแม้มีการ ทำงานผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดโจทก์ก็ได้ตกลงไว้ว่าจะให้โอกาสแก่จำเลยที่ ๑ ในอันที่ จะแก้ไขปรับปรุงงานให้เรียบร้อยใน ๑๕ วัน นับแต่ที่มีการตรวจพบและเมื่อจำเลยที่ ๑ แก้ไขปรับปรุงตามสัญญาข้อ ๑๖ นี้แล้วก็ไม้อาจจะมาถือเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาได้ อีก มิฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีข้อความตามข้อ ๑๖ ไว้ในสัญญา ส่วนที่ในสัญญาระบุไว้ ว่าการที่ผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างทำการล่วงกำหนดเวลาไปไม่หมายความว่าผู้ว่าจ้างผ่อน เวลาให้แก่ผู้รับจ้างนั้น มีความหมายว่าถ้าโจทก์ยอมให้จำเลยทำงานต่อไปอีกทั้งที่ พ้นกำหนดเวลาตามสัญญาแล้วจำเลยที่ ๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ค้า ประกันจะอ้างว่าโจทก์ยอมผ่อนเวลาให้เองจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาไม่ได้เท่านั้น สำหรับกรณีของจำเลยที่ ๑ ตามที่โจทก์อ้างว่าเป็นการทำผิดสัญญามี ๓ เรื่องด้วยกัน

คือใช้เหล็กเส้นในงานโครงสร้างไม่ตรงตามสัญญาคอนกรีตที่ใช้หล่อคานไม่ได้มาตรฐานเพราะมีน้ำผสมมากเกินไปและเจาะคานคอนกรีตซึ่งเป็นคานคอดินเพื่อวางท่อสายไฟฟ้าและท่อน้ำทิ้งโดยโจทก์ไม่ได้อนุมัติก่อน ศาลฎีกาเห็นว่าทั้ง ๓ กรณีล้วนเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยได้ดังจะเห็นได้ว่า ในเรื่องเหล็กเส้นไม่ตรงตามรายการในที่สุดโจทก์ให้จำเลยที่ ๑ ชดเชยเป็นเงินเพียง ๗,๘๖๔ บาท เรื่องเจาะคานคอดินโจทก์ให้จำเลยที่ ๑ ใช้วิธีปักค้ำชั่วคราว ส่วนคอนกรีตที่ทำไปแล้วปรากฏจากการทดสอบว่าสามารถรับน้ำหนักได้ตามที่กำหนดไว้ในแบบ ยิ่งกว่านั้นโจทก์ยังได้ตรวจรับงานและชำระเงินให้จำเลยที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว โจทก์จึงไม่สามารถหยิบยกเหตุดังกล่าวมาบอกเลิกสัญญาและเรียกให้จำเลยที่ ๑ รับผิดชอบตามฟ้อง

อนึ่ง จำเลยที่ ๒ ถูกฟ้องให้ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ แม้จำเลยที่ ๑ จะฎีกาเพียงผู้เดียว เมื่อฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ มิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาที่โจทก์มีสิทธิเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหาย ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยที่ ๒ ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๕ (๑) ประกอบด้วยมาตรา ๒๔๗

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์.

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

ศาลแพ่ง - นายอุดม เพื่องพุ่ม

ศาลอุทธรณ์ - นายอำนาจ เปล่งวิทยา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ